天津市现代天骄农业科技有限公司“3.16”高处坠落事故调查报告

来源：宝坻区应急管理局　发布时间：2021-07-06 09:28

2021年3月16日17时左右，位于宝坻区大口屯镇的天津市现代天骄农业科技有限公司新建年产12万吨水产生物饲料项目钢结构施工现场发生一起高处坠落事故，致一名工人死亡。经群众举报后查证属实，施工单位瞒报事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》的规定，宝坻区人民政府批准成立了由区应急管理局、公安宝坻分局、区总工会、区人力社保局、大口屯镇人民政府组成的天津市现代天骄农业科技有限公司“3.16”高处坠落事故调查组(以下简称“事故调查组”)，区应急管理局分管领导任组长，邀请区监察委、检察院及有关专家参加，依法依规开展事故调查。

2021年3月29日，天津市安全生产委员会下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知》（津安生督〔2021〕1号）决定对天津市现代天骄农业科技有限公司“3.16”高处坠落事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1、天津市现代天骄农业科技有限公司（以下简称：天骄公司）

该企业为新建年产12万吨水产生物饲料项目建设单位， 2008年3月13日注册成立，法定代表人孙超，统一社会信用代码：91120224671493 31X0，企业性质为有限责任公司，系私营企业，公司地址：天津市宝坻区大口屯镇规划二号路南侧，经营范围：饲料生产；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

2、天津东坤建筑工程有限公司（以下简称：东坤建筑公司）

该企业为新建年产12万吨水产生物饲料项目施工总承包单位，2014年1月6日注册成立，法定代表人王妍，统一社会信用代码：91120224086582389R,企业性质为有限责任公司，系私营企业，公司地址：天津市宝坻区大口屯镇宝武公路与大新路交口处(原敬老院内)，经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；机电安装工程；地基与基础工程；土石方工程；装修装饰工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；土木工程建筑等。持有建筑工程施工总承包贰级资质，地基基础工程专业承包叁级资质，钢结构工程专业承包叁级资质，证书编号：D212001991，有效期至2021年5月4日。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字〔2016〕CB0005034，有效期：2019年11月2日至2022年11月2日。

3、天津市川海建设工程咨询有限公司（以下简称：川海公司）

该企业为新建年产12万吨水产生物饲料项目监理单位，2016年1月6日注册成立，法定代表人顾永再，统一社会信用代码：91120224MA07A92722,企业性质为有限责任公司，系私营企业，公司地址：天津市宝坻区马家店工业区管委会路1号(205室)，经营范围：建筑工程造价咨询；建筑工程监理；建筑工程招标代理；建筑工程项目管理。持有房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号：E112006024-4/1，有效期至2024年12月11日。

4、华诚博远钢结构有限公司（以下简称：华诚博远公司）

该企业为新建年产12万吨水产生物饲料项目钢结构专业分包单位，2015年4月2日注册成立，法定代表人樊玉仓，统一社会信用代码：91120224328622786D,企业性质为有限责任公司，系私营企业，公司地址：天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号，经营范围：钢结构、网架、彩钢、活动房屋制造、销售及安装；钢结构工程施工；建筑专业承包等。持有钢结构工程专业承包贰级资质，证书编号：D212038939，有效期至2023年8月1日。安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字〔2018〕ZS0007076，有效期：2018年11月8日至2021年11月8日。

5、河南众源建筑劳务有限公司北京分公司（以下简称：众源劳务北京分公司）

该企业为新建年产12万吨水产生物饲料项目劳务分包单位，2017年9月14日注册成立，负责人贾培川，统一社会信用代码：91110112MA017L5G6U,企业性质为有限责任公司分公司（自然人独资），公司地址：北京市通州区兴九四街1号院7号楼1层124号，经营范围：在隶属企业授权范围内从事建筑活动。

6、河南众源建筑劳务有限公司（以下简称：众源劳务公司）

该企业为众源劳务北京分公的上级公司，众源劳务北京分公在该公司授权范围内从事建筑活动。2017年9月14日注册成立，法定代表人为杨占勇，统一社会信用代码：91410100330127880A,企业性质为有限责任公司（自然人独资），系私营企业，公司地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路68号1单元16层1605号，经营范围：建筑劳务分包；房屋建筑工程施工；市政工程施工等。持有建筑业企业施工劳务资质，证书编号：D341141413，有效期至2022年5月15日。安全生产许可证编号：（豫）JZ安许证字〔2017〕014256，有效期：2021年1月22日至2024年1月22日。

7、黄树志，男，46岁，宝坻区人，天津市现代天骄农业科技有限公司新建年产12万吨水产生物饲料项目项目经理。

（二）工程基本情况

天津市现代天骄农业科技有限公司新建年产12万吨水产生物饲料项目（原新建年产24万吨动物食品项目）位于天津市宝坻区大口屯镇规划二号路南侧，由框架及钢结构组成。

2018年12月13日，天骄公司与川海公司签订《天津市建设工程委托监理合同》，将原新建年产24万吨动物食品项目监理工作发包给川海公司，总监理工程师刘玉鹏。

因受疫情影响，该建设项目发生变化（项目变更为新建年产12万吨水产生物饲料项目），2020年12月24日，天骄公司与川海公司又签订了《监理合同延期补充协议书》，监理服务期限至2021年8月31日。

2020年7月3日，天骄公司取得《建筑工程施工许可证》，编号：1201152020070301111，准予新建年产12万吨水产生物饲料项目施工。

2020年7月3日，天骄公司与东坤建筑公司签订《天津市建设工程施工合同》，将新建年产12万吨水产生物饲料项目工程施工发包给东坤建筑公司，工程内容包括1#、2#、3#、4#车间和锅炉房5个钢结构单体建设及厂区设施，建筑面积28967.76平方米。计划开工日期为2020年7月25日，计划竣工日期2021年8月25日，工期380天，项目经理荣春艺。2021年1月7日，项目经理变更为黄树志。

因受原材料价格上涨，2020年12月28日，天骄公司与东坤建筑公司又签订了《工程施工合同补充协议》，工程期限延期至2021年8月31日。

2020年9月6日，东坤建筑公司与华诚博远公司签订《天津市建设工程专业分包合同》，将新建年产12万吨水产生物饲料项目中钢结构、彩钢板围护系统、彩板推拉门制作生产、安装施工等工程内容发包给华诚博远公司，施工期限为2020年9月6日至2020年12月31日，因疫情影响，合同到期后自动顺延至工程结束。

2020年9月24日，华诚博远公司与众源劳务北京分公司签订《房屋建筑和市政基础设施施工工程劳务分包合同》，将钢结构工程的加工制作劳务实施工作分包给众源劳务北京分公司，工作期限为2020年9月6日至2020年12月31日，因疫情影响，合同到期后自动顺延至工程结束。

2020年7月，东坤建筑公司开始组织施工人员入场施工。

2020年12月20日，因进入冬季，天骄公司向宝坻区住房和建设综合行政执法支队递交《建设工程中止施工安全监督申请书》，宝坻区住房和建设综合执法支队现场检查后中止施工。

2021年2月23日，天骄公司向宝坻区住房和建设综合行政执法支队递交《恢复施工安全监督申请书》，计划于2021年2月23日恢复施工。

2021年3月16日，天骄公司收到宝坻区住建委《关于同意新建年产12万吨水产生物饲料项目开复工的批复》（编号：2021-014），同意该项目进行开复工。

二、事故发生经过和救援情况

2021年3月16日下午，众源劳务北京分公司工人赵春旭和韩爽在新建年产12万吨水产生物饲料项目3#车间钢结构二层进行施工作业，赵春旭给钢结构檩条拧螺丝，韩爽给钢结构刷油漆。

17时左右，韩爽听到一层有人在呼叫，他到电梯孔往下一看，发现赵春旭头朝南仰面躺在一层的电梯井内（3.3m×3.3m，深1.7m，水泥浇筑，坠落高度约10m），现场工人立即拨打了120急救电话，并向项目经理黄树志报告。十几分钟后120赶到，现场工人将赵春旭从电梯井内救出，经120送往宝坻医院。

3月16日18时17分，宝坻医院宣布赵春旭死亡。

事故调查组认定，该起事故的救援过程符合相关要求。

三、事故瞒报情况

事故发生后，东坤建筑公司未按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，及时向属地政府和负有安全生产管理职责的部门报告事故，而是组织华诚博远公司和众源劳务北京分公司与死者家属协调善后赔偿问题。

2021年3月19日，双方因赔偿问题未达成一致，死者家属拨打110报警。

2021年3月19日12时30分，公安宝坻分局110指挥中心将情况通报宝坻区应急管理局。

经事故调查组调查后认定，东坤建筑公司作为该项目施工单位，事故发生后未按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，及时向属地政府和负有安全生产管理职责的部门报告，构成瞒报生产安全事故。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失130万元，死者基本情况如下：

赵春旭，男，43岁，汉族，河南省南阳市人，众源劳务北京分公司钢结构安装工人。

五、事故原因和事故性质

（一）直接原因

经现场勘验、调查询问及综合分析，事故调查组认定：施工现场临边、洞口防护不到位，工人在钢结构二层作业时未按照规定正确系挂安全带，导致工人从电梯井洞口坠落是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、东坤建筑公司安全管理不到位，安全教育培训不到位，隐患整改不落实，在监理公司多次提出临边、孔洞安全防护不到位的情况下，未及时整改或采取相应措施，继续组织人员施工，最终导致事故发生。

2、华诚博远公司安全管理不到位，隐患排查治理工作不到位，未能及时发现工人未系挂安全带进行临边作业行为；对监理和总包单位提出隐患问题整改不力，未及时设置临边防护设施。

3、川海公司履行监理职责不力，未配备与工程规模和技术要求相适应的监理人员；在发现临边、孔洞防护存在安全隐患，施工单位未进行整改或采取相应措施的情况下，仍允许继续施工。

4、众源劳务北京分公司安全管理不到位，教育培训不到位，工人缺少必要的安全生产知识；隐患排查治理工作不力，未能及时发现工人未系挂安全带进行临边作业行为。

5、宝坻区住建委在2021年组织建设项目开复工工作过程中,指导、督促企业落实主体责任不力,企业安全教育培训和隐患排查治理工作未全面落实到位。

（三）事故性质

经事故调查组调查后认定，天津市现代天骄农业科技有限公司“3.16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，且存在瞒报事故行为。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

1、东坤建筑公司安全管理责任不落实，安全教育培训不到位，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[1]、第三十八条第一款[2]的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[3]的规定，对东坤建筑公司处以罚款人民币50万元的行政处罚；**东坤建筑公司瞒报事故，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告与调查处理条例》第三十六条第（一）项[4]的规定，**对东坤建筑公司处以罚款人民币100万元的行政处罚。综上，合并处罚，对东坤建筑公司处以罚款人民币150万元的行政处罚。

王妍，东坤建筑公司法定代表人、总经理，作为公司主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[5]和第二十四条第一款[6]规定的安全生产管理职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[7]的规定，对王妍处以2020年年收入30%的罚款，**共计人民币9000元；瞒报事故，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告与调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，对王妍处以2020年年收入100%的罚款，共计人民币30000元，综上，合并处罚，对王妍处以2020年年收入130%的罚款，共计人民币39000元。**

黄树志，东坤公司目项目经理，作为项目的负责人，未按照《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[8]规定，向属地政府或监管部门报告事故，对瞒报事故负有责任，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告与调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，对黄树志处以2020年年收入60%的罚款，共计人民币36000元。

依据《天津市建设工程施工安全管理条例》第五十四条第二款[9]的规定，建议市住建委取消东坤建筑公司3个月在津参加投标活动资格。

2、华诚博远公司安全管理责任不落实，隐患排查治理不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对华诚博远公司处以罚款人民币25万元的行政处罚。

樊玉仓，华诚博远公司法定代表人、总经理，作为公司主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定的安全生产管理职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对樊玉仓处以2020年年收入30%的罚款，共计人民币28800元。

3、**川海公司履行监理职责不到位，**隐患排查治理不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对川海公司处以罚款人民币20万元的行政处罚。

顾永再，川海公司法定代表人、总经理，作为公司主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定的安全生产管理职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对顾永再处以2020年年收入30%的罚款，共计人民币14400元。

4、众源劳务北京分公司安全管理责任不落实，隐患排查治理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对众源劳务北京

分公司处以罚款人民币20万元的行政处罚。

贾培川，众源劳务北京分公司负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定的安全生产管理职责，导致事故发生，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对贾培川处以2020年年收入30%的罚款，共计人民币12000元。

5、刘万富,宝坻区住房和建设委员会副主任（副处级），行政编制，分管宝坻区住房和建设综合行政执法支队等部门。在2021年组织建设项目开复工工作过程中,指导、督促企业落实主体责任不力。作为宝坻区建设行业监管工作分管负责人，对上述问题负有领导责任，建议由区安委会办公室主任对刘万富进行约谈。

七、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改建议措施：

1、东坤建筑公司要以此次事故教训为戒为鉴，举一反三，充分认识事故暴露出来的问题，严格落实企业主体责任，严格按照有关规定，根据工程规模和技术要求配备现场关键岗位管理人员；全面开展生产安全事故隐患排查治理工作，加强对施工现场的安全管理工作；要认真开展安全生产法律法规知识的学习，切实提高主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力，坚决杜绝迟报、瞒报事故行为再次发生。

2、华诚博远公司要认真吸取事故教训，严格落实企业主体责任，切实加强安全生产教育和培训，认真开展隐患排查治理工作，发现隐患问题，立即进行整改，要严查违章指挥、冒险作业行为，坚决禁止“带病”施工，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

3、川海公司要以此次事故教训为鉴，认真履行监理职责，按照规定配备与工程规模和技术要求相适应的监理人员；发现隐患问题必须立即整改，在隐患问题未彻底整改或采取其它预防措施之前，坚决禁止工程“带病”施工。

4、众源劳务北京分公司要深刻汲取事故教训，规范对工人的安全教育和培训，进一步加强日常监督和管理，切实提高工人安全意识和自我保护能力，坚决杜绝工人的违章作业行为。

5、区住建委要以此次事故为鉴，针对自身工作职责，举一反三，认真分析此次事故暴露出的监管问题，采取有针对性的措施，加大对辖区内在建施工项目的执法检查力度，严厉查处非法违法建设行为，积极组织施工单位开展安全教育培训，强化企业主体责任落实。

“3.16”事故调查组

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

3《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

4《生产安全事故报告与调查处理条例》第三十六条第一项的规定：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

5《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款规定：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

7《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

8 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

9《天津市建设工程施工安全管理条例》 第五十四条第二款的规定：勘察、设计、施工、工程监理、工程监测单位违反本条例规定，发生施工安全事故造成人员死亡的，市建设行政主管部门可以取消其三个月以上十二个月以下在本市参加投标活动的资格或者不得在本市从事相关业务活动。